

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5620/2536

บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8, มาตรา 13, มาตรา 18, มาตรา 25

การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้กำหนดค่ารายปีของโรงเรือนและที่ดินของโจทก์โดยเทียบกับค่ารายปีของโรงเรือนและที่ดินของบริษัท บ. และของบริษัท ป. มาเป็นหลักสำหรับการคำนวณค่าภาษีในปีพิพาทนี้ด้วยนั้น เมื่อปรากฏว่าโรงเรือนและที่ดินของบริษัท บ.และบริษัท ป. อยู่ติดถนนใหญ่ทำเลและการคมนาคมสะดวกกว่าโรงเรือนและที่ดินของโจทก์ แม้ค่ารายปีของโจทก์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดจะต่ำกว่าค่ารายปีของบริษัท บ. ก็ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับค่ารายปีของโจทก์เป็นค่ารายปีที่สมควรหรือไม่

แม้ค่ารายปีที่โจทก์นำมาเป็นหลักในการคำนวณนี้ จะมีใช้เป็นค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนั้น ดังที่ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 18 กำหนดให้นำมาเป็นหลักสำหรับการคำนวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมาก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้เพิ่มค่ารายปีตามภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากปีดังกล่าวมาถึงปีพิพาทนี้ และเป็นค่ารายปีที่ยุติแล้ว ส่วนค่ารายปีของปีที่ล่วงมาแล้วซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำมาเป็นหลักสำหรับการคำนวณภาษีนั้นเป็นค่ารายปีที่โจทก์ยังไม่พอใจ โดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่อยู่จึงเป็นค่ารายปีที่ยังไม่ยุติ ไม่อาจนำมาเป็น

หลักในการคำนวณภาษีที่จะต้องเสียในปีพืพาทนี้ไ้ได้ ดั่งนี้ค่ารายปีทีไ้จทกั้นำมาเป็น
หลักในการคำนวณจึงเป็นค่ารายปีที้สมควรกว่า

แม้เครื่องจักรจะมีไ้ไว้เพื่อซ่อมเครื่องจักรที้ใช้ในการผลิตสินค้ำมิใช่มีไ้ไว้เพื่อผลิต
สินค้ำ แต่ก็เป็นเครื่องจักรที้ติดตั้งไ้ไว้ในโรงเรือนยากที้จะขนย้ายไ้ได้ ต้องถอดออกเป็น
ชิ้นจึงจะขนย้ายไ้ได้ เป็นการติดตั้งไ้ไว้ในลักษณะถาวรมีลักษณะเป็นส่วนควบที้สำคัญ
ของโรงเรือน จึงเป็นเครื่องจักรที้มีไ้ไว้เพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมขึ้นในโรงเรือน
นั้น ๆ ต้องลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 ตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 13

จำเลยที้ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเพียงผู้ชี้ขาดคำร้องขอให้
พิจารณาการประเมินของโจทกั้ซึ่งเป็นการกระทำตามหน้าที่เท่านั้น มิไ้ได้ร่วมรับชำระ
เงินค่าภาษีด้วย จึงไม่ต้องร่วมคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่โจทกั้

จำเลยที้ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเพียงผู้ชี้ขาดคำร้องขอให้
พิจารณาการประเมินของโจทกั้ซึ่งเป็นการกระทำตามหน้าที่เท่านั้น มิไ้ได้ร่วมรับชำระ
เงินค่าภาษีด้วย จึงไม่ต้องร่วมคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่โจทกั้

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายกรองเกียรติ คมสัน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ